DOI：10.14114/j.cnki.itrade.2007.08.018

WTO 反歧视改革模式与欧盟对华贸易政策

张保生 教授

一、WTO 反歧视改革模式

中国入世五年，在经历了经济增长的喜悦和贸易争端的烦恼之后，人们开始反思 WTO 究竟是一个什么样的国际组织，WTO 游戏规则的奥秘何在，应当如何运用 WTO 规则维护自己的权益。

WTO 这个被称为“经济联合国”的组织，并不像联合国那样只热衷道义问题。它所确立的互惠的关税减让，以及就服务贸易、知识产权、卫生和安全措施等问题达成的新协定，推动各国自觉或被迫实施自由贸易政策。因此，它是一种抑止贸易保护主义利益集团的组织结构。然而，WTO 对付公开贸易保护主义虽然非常有效，但在抑制隐形贸易保护主义方面还有很大局限性。近年来关于 WTO 改革的呼声渐高，国外学者对 WTO 的未来发展提出了许多思路，其中两种相反的主张引人瞩目：一种是“监管模式”，主张扩大 WTO 的权力，建立抑制隐形贸易保护主义的全球监管标准。斯特劳斯说：“鉴于这种全球性监管的需要，要想建立一种公正、开放与和平的国际秩序，就必须实行由国内民主制度改造而成的全球性监管政体”。就是说，要仿照某些国家的监管政体来重新设计 WTO 体制和运行模式。

麦金尼斯教授等人对此持反对态度。他们认为，强化 WTO 的监管权，具有使其发展成为一个取代国家主权的中央集权监管机构的风险。这不仅会削弱公共福利，威胁成员方的主权，而且更容易被利益集团所控制。他们针锋相对地提出了一种“反歧视”模式，主张赋予 WTO 有限的裁理权，而不是无限的监管权。按照这种改革模式，要防止 WTO 成员采取隐形贸易保护主义措施，不是制定强加于主权国家的全球统一法规，而是采用透明度、效能取向和一致性三种程序取向的检验方法。运用上述方法对成员的国内法规和措施进行审查，可以鉴别一个表面上中立的贸易保护措施是否旨在增加进口方的负担、构成非关税壁垒。WTO 的这种改革，有助于保护广大消费者的利益，削弱利益集团追求私利的能力，也给我们运用 WTO 反歧视原则抵御欧盟对华贸易中的隐形贸易保护主义以启迪。

在 WTO 框架内，自由贸易的理论基础是各方交换比较优势。“比较优势理论是基于最佳竞争的假说而发展起来的。”通过交换各自的比较优势，国家可以对各种生产要素进行最佳配置。这种自由贸易的受益者是各国消费者。自由贸易所带来的好处在美国、欧洲随处可见，市场上琳琅满目的商品都来自有比较优势的国家。结果是，美国、欧洲的老百姓花最少的钱却可以享受世界上最好的货物和服务。改革开放的中国，也从无视比较优势的自给自足观念向重视经济全球化的发展观念转变，在实践中认识到自由贸易对经济发展的催化作用，中国关税总水平已由 2000 年的 15.6%降至 2006 年的 9.9%。入世不仅对中国 GDP 增长作出了重大贡献，而且使老百姓收入上升，政府税收提高，用以支付环境治理等公共货物的经费增加，中国已成为世界自由贸易的最大受益者。

但是，自由贸易促进各国经济繁荣需要一个周期，不会使每个企业的经营状况都很快得到改善。如果某国的某种产品没有比较优势，同类进口货物比在国内生产更为廉价，这些企业就会受到自由贸易的冲击而成为产品竞争的“输家”。例如，中国温州的廉价鞋子出口到意大利，就会冲击意大利制鞋商和工人的利益。这些企业为了生存，会组成反对自由贸易的利益集团，鼓动政府采取贸易保护主义政策。“贸易保护主义者利益集团是利益集团的一种，它们通过设立阻挠外国产品竞争的关税或其他法律而获得这种资源。”以乌拉圭回合削减农产品关税的后果为例，美国许多农产品对欧洲具有比较优势，欧洲农场主在不能游说政府公开阻止美国进口农产品的情况下，便以美国

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

农艺方法在某些方面与欧洲不同而寻求阻碍美国农产品竞争的替代性措施。在著名的“激素案”中，欧共体在食品安全措施的伪装下使贸易保护主义变成现实。

一些学者对自由贸易与市场准入贸易协定之间的关系进行了研究，提出了不同国家之间通过降低关税和重开更高水平的谈判而使对方获得或失去贸易条件利益的经济学原理。这种谈判的结果可以使双方利益达到一种新的平衡。当一个政府强加进口关税时，它不仅给外国出口商造成伤害，也使自己失去了贸易条件或得到了市场准入限制。在单边政策无效的情况下，各国可以通过谈判签订贸易协定来促进交换和承诺更大的市场准入政策，从而得到互惠。市场准入反映的是进口产品和国内产品之间的竞争关系。因此，发达国家惯于在这个问题上向发展中国家设立限制。阿尔文德•帕纳戈里亚在批评这种非互惠的市场准入政策时指出，普惠制是发达国家为自己的发展目的而单方面赐予的。在实际生活中，接受国必须为接受特惠而承受与贸易无关的义务作为条件。在这方面，WTO 为成员方增加市场准入水平的互惠谈判提供了一个论坛，同时也对单边的政府侵害行为形成了有效的制约。

二、欧盟对华贸易政策中的隐形贸易保护主义

中国和欧盟是当今世界上两个最大的市场。中国对欧盟出口已从 1980 年的 20.1 亿欧元发展到 2006 年的 1910 亿欧元，增长约 100 倍。2006 年，中国成为欧盟第二大贸易伙伴，并取代美国成为欧盟最大进口国；欧盟则领先美国和日本成为中国第一大贸易伙伴，向中国出口约 630 亿欧元，双边贸易额已达到 2540 亿欧元。目前影响中国和欧盟贸易发展的最大问题，是欧盟对华反倾销中的非市场经济歧视性待遇。

倾销是不公平贸易实践的一个重要方面。《关贸总协定》第 6 条规定：“用倾销的手段将一国产品以低于正常价值的办法引入另一国的商业，如因此对一缔约方领土内已建立的产业造成实质损害或实质损害威胁，或实质上阻碍一国内产业的新建，则倾销应予以谴责”；“为抵消或防止倾销，一缔约方可对倾销产品征收数额不超过此类产品倾销幅度的反倾销税。”WTO 支持反倾销，目的在于保护各成员方经济的正常发展，确保贸易在公正竞争的状态下进行。

《欧共体理事会关于抵制非欧洲共同体成员国倾销进口的第 384/96 号规则》（以下简称 384/96 规则）规定了欧盟反倾销法的主要内容，倾销的确定包括三个因素：正常价值、出口价格和倾销幅度。该规则第 2 条第 7 款确立了欧盟反倾销的基本规则：反倾销针对的出口国分为市场经济或非市场经济，在反倾销调查中，对市场经济国家出口商的正常价值按其国内价格计算；对非市场经济则依据替代国方法，其正常价值根据一个市场经济国家相似产品的价格或其结构价值，或该国向包括共同体国家在内的其他国家的出口价格来确定。这个正常价值的替代国制度，是欧盟对华反倾销的基本法律依据。欧盟 1997 年对从中国进口的硅锰铁合金强加临时性反倾销税；1997 年终止从中国进口三氧化钨和钨酸；1998 年对从中国进口的未加工纯镁强加临时性反倾销税；2002 年对从中国等国进口的彩色电视机强加正式反倾销税；都援引该“基本规则”用替代国对中国同类产品建立正常价值。1998 年以后反倾销规则的修订并未使对华反倾销受到限制，对中国出口商和生产商被告也没有给予市场经济待遇。

欧盟在对华反倾销实践中适用“非市场经济”标准，其歧视性突出表现在以下两个方面：一是不公平地使用替代国制度；二是不公平地对中国出口产品征收幅度统一的反倾销税。这使中国出口企业因高额反倾销税而受到严重伤害。

其实，在 WTO 规则中并没有“非市场经济”概念。各缔约方 1947 年之所以签订关贸总协定，是因为“认识到在处理它们在贸易和经济领域的关系时，应以提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的大幅稳定增长、实现世界资源的充分利用以及扩大货物的生产和交换为目的，期望通过达成互惠互利安排，实质性削减关税和其他贸易壁垒，消除国际贸易中的歧视待遇”。因此，建立 WTO 的目的，就是在承认各成员方贫富和制度差异的基础上，寻求互惠互利、削减关税、自由贸易和消除歧视。当然，WTO 规则与市场经济原则是并行不悖的。倾销以低于国内市场价格或低于成本的方式销售出口产品，是因为得到了政府的补贴，其核心问题表现为国家定价，这显然不符合 WTO 保护公

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

平国际贸易的宗旨。但值得注意的是，WTO《反倾销协定》更多谈到的却是反倾销手段的滥用问题："必须要注意的是，运用反倾销协定的基本目的在于纠正不公正贸易，保证公平竞争的自由贸易。但是，不正当使用反倾销制度或任意运用反倾销制度，就会阻碍正常贸易的开展，属于贸易保护主义。例如，正常价值同出口价格的比较或损害认定的任意进行，结果就会征收过大的反倾销税，更严重的还会阻碍出口，违背反倾销制度本身的目的。"

将反倾销措施的滥用确定为贸易保护主义，确实是WTO规则的先见之明。由于欧盟对华反倾销包含着不公正的非市场经济标准，它所反的可能不是倾销，而是中国正常的对欧贸易。欧盟反倾销法对"非市场经济"既无明确定义，又未提供任何判断标准，只是在欧盟理事会519/94规定的附录中列出非市场经济国家的名单。欧盟理事会905/98规定虽然对384/96规则中的非市场经济条款作了修订，并在其所列名单中勾掉了中国和俄罗斯等国，经修改的第2条第7款(a)和(c)不再适用于中国和俄罗斯，但又补充规定了第7款(b)和(c)，对中俄两国根据市场经济的规定而适用第2条第1—6款以确定出口产品正常价值的做法作出了许多限制，没有满足这些条件的必须被视同为"非市场经济"的出口产品，适用第7款(a)的规定即继续使用替代国的制度。

中国于2003年6月提出的市场经济地位要求遭到欧盟否决。此后，我国有关部门和研究机构对中国市场经济发展程度进行了深入研究。但这些研究成果并未受到欧盟重视。欧盟2007年6月向中国商务部提交的对华市场经济评估报告，认为中国仍不具备市场经济地位，并表示欧方的4条标准中方"无一项符合"。有人说，这些体系性和制度性的差异正是欧盟不轻易给与市场经济地位的原因。言外之意，政治因素是欧盟不承认中国市场经济地位的根本原因。然而，这解释不了以下两个问题：一是为什么欧盟否决中国市场经济地位，却承认了俄罗斯和乌克兰的市场经济地位？二是为什么欧盟和美国、加拿大、日本等国政治制度相似，却也存在着隐形贸易保护主义问题？

国际贸易政策与政治确实有密切联系，政治因素在中国和欧盟贸易关系中也确实起着一定作用。2004年欧盟对中国市场经济地位的评估结果称，中国经济受政府干预太多、法治不完善、公司治理不佳，因此拒绝承认中国的市场经济地位。这说明，市场经济地位实质上是一个政治问题。在谈及欧盟这个决定是否与政治因素有关时，费雷罗－瓦尔德纳称，市场经济地位只是欧盟"在考察反倾销时对不同国家的一种归类"，"完全是一个在技术层面上进行评估的问题"。不过，她同时又提出了三点不相干的建议：一是希望中国在防止核扩散方面起更积极的作用；二是中国与非洲的合作能确保当地的可持续发展；三是中欧之间应扩大能源安全、环境保护方面的合作。上述情况说明，中国市场经济地位即使有一天得到确认，欧盟也会在对华贸易中东拉西扯地提出其他隐形贸易保护主义措施。从费雷罗－瓦尔德纳的三点建议来看，"新的保护措施的发现显然是一个无穷无尽的过程。只要国际体系建立对特定保护措施的限制和规则，政府官员和人类的才智似乎就能找到一些其他的措施来达到其至少一部分保护目的。"在国际贸易实践中，自由贸易与贸易保护是一个永恒的主题，政治因素显然会起一定作用，但围绕这一主题的利益博弈却是真正的动因。欧盟与其他所谓市场经济国家的贸易冲突已经证明了这一点。俄罗斯等国的市场经济程度虽不如中国，但由于其出口产品对欧盟产业没有构成竞争性威胁，却得到市场经济地位承认，进一步说明了这个经济利益博弈的真理。在欧盟对华贸易政策中起决定作用的绝不是政治理念，而是经济利益。在欧盟决策的背后，有一个在中国和欧盟贸易中受损的利益集团起着决定作用。因此，市场经济地位只是欧盟隐形贸易保护主义的措施之一，是抵制中国出口产品的一个阶段性理由。

欧盟2004年是全球反倾销措施的第一大用户(30项)，2005年是反倾销措施的第二大用户(25项)。384/96规则对欧盟反倾销实体法主要有四个方面的规定：(1)倾销存在；(2)损害存在；(3)因果关系；(4)共同体利益。前三项与其他国家反倾销法的规定没有本质区别，而最后一项则为欧盟采取隐形贸易保护主义措施留下了空间。该规则第21条规定，反倾销措施应当基于共同体的利益。为此，应当将各方面的利益进行总体评价，不仅要考虑共同体产业的利

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

益，而且也要考虑共同体用户和消费者的利益。但欧盟在对这些利益进行权衡时，共同体产业的利益显然被放在第一位。因为，欧盟以非市场经济为标准对中国具有竞争力的出口产品反倾销，意味着它根本不顾及广大消费者的利益，欧盟广大消费者不得不放弃从中国低价产品中可以获得的好处。

尽管欧洲委员会在某种程度上向人民直接选举的欧洲议会负责，但是，随着欧盟作为一个中央集权的组织机构开始代表其成员国承担起日益增大的监管责任，欧洲委员会越来越成为利益集团劫持的新对象。一个不容忽视的事实是，中国与欧盟的贸易逆差 2006 年达到 1280 欧元。在这种激烈竞争的形势下，欧盟对华贸易政策实际上反映了某些利益集团阻止外国进口货竞争的目的，在反倾销措施中采用非市场经济标准不过是以隐蔽的形式对具有竞争性的中国进口货强加负担，从而使其所设立的贸易壁垒披上一层合法伪装。然而，WTO 要“成为以提高全人类福利为目的而设计的国际性制度框架内的一部分”，它就必须消除成员方之间各种巧立名目的歧视，否则就会破坏 WTO 长期建立起来的公平贸易体制。

三、对策建议

（一）在双边谈判中要求欧盟废除非市场经济条款

欧盟对华反倾销措施中适用非市场经济标准，使其调查机构倾向于使用更高发展水平和更高劳动力成本的第三国的国内价格，采用这种方法很容易创造出虚假的倾销，而这种反倾销措施根本没有正当理由。因此，中国除了继续论证其市场经济地位外，应当在双边谈判中直接揭露欧盟非市场经济标准的隐形贸易保护主义本质，要求废除 384/96 的非市场经济的歧视性条款。作为短期目标，至少应力促欧盟采用美国选择替代国的标准。

（二）运用 WTO 的争端解决机制

中国和欧盟同为 WTO 成员，应积极寻求在 WTO 框架内解决彼此的利益冲突。2000 年 8 月 WTO 上诉机构支持了争端解决专家组对美国 1916 年反倾销法的不利裁定，作为该案当事方的欧盟在挑战该立法的过程中发挥了积极作用。我们可借鉴该案，把《关于争端解决程序和规则的谅解》作为制约欧盟反倾销措施滥用的武器，直接向 WTO 上诉机构提出取消欧盟关于中国非市场经济地位的基本规则，并重申 WTO 成员应当遵循的公平贸易和反歧视原则。

（三）在新一轮 WTO 谈判中要求废除中国入世议定书中的特殊规则条款，并修改反倾销协议的有关规定

中国在许多方面承担了比 WTO 其他成员更多的义务。中国入世议定书同意为了构建对中国公司的反倾销调查，在入世十五年内被视为非市场经济。这就允许 WTO 成员在反倾销调查中采用“一种不基于与中国国内价格或成本严格比较的方法”，从而使欧盟适用非市场经济规则确定倾销存在以抵制中国出口产品的现行实践合法化了。Nicholas Lardy 指出，这种方法通过使用比中国劳动力成本更高的替代国或在构建价值计算时包括利润率的方法，对中国极其不利。中国生产商和出口商由此必须根据个案证明其产品的市场经济地位。它们在 WTO 法律体系中的地位、法律效力以及如何操作等都是相当成问题的。因此，Michael Lennard 认为，应当根据国际公法的一般原则对这种适用进行解释。“进口国的调查机构在确定相似产品的适当价格时必须适用客观性标准。”

欧盟对华反倾销措施的滥用已严重削弱了贸易自由化的价值，严重违背了 WTO 的反歧视精神。因此，在多哈发展议程（DDA）中的反倾销问题谈判中，中国应当联合“反倾销朋友集团”，改变以往发达国家制定规则、发展中国家遵守规则的传统，积极支持其要求澄清并改进反倾销协定的建议，要求反倾销措施在五年后自动终结（自动日落），并且在 365 天内对同一国家的同一产品不应当进行新的调查。

（四）充分利用国内措施

在世界贸易战中，反倾销是一个古老、常用的武器。我国饱受外国反倾销之害的出口企业应当改变消极防御战略，学会运用中国反倾销条例（2004 年修订）这种国内措施作为武器，积极同国外企业开展反倾销战。

[该论文是执行中国政法大学“中国—欧盟欧洲研究中心项目”（合同号：ESCP/G003—CUPL—05）的研究成果。]

（作者单位：中国政法大学；责任编辑：王锦红）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net